



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3524/Pid.B/2017/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eko Yayak Nugroho Bin Maryunan (Alm);
Tempat lahir : Madiun;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 24 Desember 1977;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Asem Jaya Gg VII No.28 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3524/Pid.B/2017/PN Sby tanggal 29 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3524/Pid.B/2017/PN Sby tanggal 29 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Eko Yayak Nugroho Bin Maryunan (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur didalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Eko Yayak Nugroho Bin Maryunan (Alm) selama 8 (delapan) bulanpotong masa tahanan;

Halaman 1 Putusan Nomor 3524/Pid.B/2017/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa: BPKB asli sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Merah tahun 2015 No.Pol L 5308 WA Noka MH3SE8810FJ525919 Nosin E3R2E0581660 STNK an. Hariyanto alamat Jalan Simo Jawar V A-2/8 Surabaya dikembalikan kepada saksi Moch. Rosid;
4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa meminta putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa EKO YAYAK NUGROHO Bin MARYUNAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2017, bertempat di tempat Kos Jl. Putat Jaya Gg 2 A No. 39 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk milik orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MOCH. ROSID telah meminjam uang kepada terdakwa EKO YAYAK NUGROHO Bin MARYUNAN (Alm) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tahun 2015 Nopol L 5308 WA Noka MH3SE8810FJ525919 Nosin E3R2E0581660 STNK an. HARIYANTO alamat Jl. Simo Jawar V A-2 / 8 Surabaya dimana saat itu saksi MOCH. ROSID mengatakan kepada terdakwa EKO YAYAK NUGROHO Bin MARYUNAN (Alm) jika sepeda motor tersebut akan ditebus kembali pada tanggal 31 Januari 2017 dan paling lambat 01 Pebruari 2017;

----- BAHwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi MOCH ROSID, terdakwa EKO YAYAK NUGROHO Bin MARYUNAN (Alm) telah menggadaikan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tahun 2015 Nopol L 5308 WA tersebut kepada HADI (belum tertangkap) pada awal bulan Pebruari 2017 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu di tempat kos Jl. Bulak Banteng Utara Surabaya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 3524/Pid.B/2017/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MOCH ROSID menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Agus Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira jam 16.00 WIB sewaktu di warkop Jalan Kampung Malang Tengah Gg. I Surabaya;
- BAHwa terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari saksi MOCH. ROSID pada hari Minggu tanggal 12 Pebrusri 2017 yang melaporkan jika 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah Nopol L-5308- WA miliknya telah diserahkan kepada terdakwa sebagai jaminan hutang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh terdakwa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah Nopol L-5308- WA milik saksi MOCH. ROSID tersebut telah digadaikan kepada HADI (belum tertangkap) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar tidak keberatan;

2. Moch. Rosid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EKO YAYAK NUGROHO Bin MARYUNAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 bertempat di tempat Kos Jl. Putat Jaya Gg 2 A No. 39 Surabaya telah memberi pinjaman kepada saksi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tahun 2015 Nopol L 5308 WA Noka MH3SE8810FJ525919 Nosin E3R2E0581660 STNK an. HARIYANTO alamat Jl. Simo Jawar V A-2 / 8 Surabaya;
- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa EKO YAYAK NUGROHO Bin MARYUNAN (Alm) jika sepeda motor tersebut akan ditebus kembali pada tanggal 31 Januari 2017 dan paling lambat 01 Pebruari 2017;

Halaman 3 Putusan Nomor 3524/Pid.B/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi, terdakwa EKO YAYAK NUGROHO Bin MARYUNAN (Alm) telah menggadaikan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tahun 2015 Nopol L 5308 WA tersebut kepada HADI (belum tertangkap) pada awal bulan Pebruari 2017 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu di tempat kos Jalan Bulak Banteng Utara Surabaya dengan harga Rp2.000.000,00;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp12.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar tidak keberatan;

3. Widha Naramita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa EKO YAYAK NUGROHO Bin MARYUNAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 bertempat di tempat Kos Jl. Putat Jaya Gg 2 A No. 39 Surabaya telah memberi pinjaman kepada saksi MOCH. ROSID uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tahun 2015 Nopol L 5308 WA Noka MH3SE8810FJ525919 Nosin E3R2E0581660 STNK an. HARIYANTO alamat Jalan Simo Jawar VA - 2/8 Surabaya;
- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa EKO YAYAK NUGROHO Bin MARYUNAN (Alm) jika sepeda motor tersebut akan ditebus kembali pada tanggal 31 Januari 2017 dan paling lambat 01 Pebruari 2017;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi, terdakwa EKO YAYAK NUGROHO Bin MARYUNAN (Alm) telah menggadaikan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tahun 2015 Nopol L 5308 WA tersebut kepada HADI (belum tertangkap) pada awal bulan Pebruari 2017 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu di tempat kos Jl. Bulak Banteng Utara Surabaya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MOCH ROSID menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 bertempat di tempat Kos Jalan Putat Jaya Gg 2 A No. 39 Surabaya telah memberi pinjaman kepada saksi MOCH. ROSID uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tahun 2015 Nopol L 5308 WA Noka MH3SE8810FJ525919 Nosin E3R2E0581660 STNK an. HARIYANTO alamat Jl. Simo Jawar V A-2 / 8

Halaman 4 Putusan Nomor 3524/Pid.B/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dimana saat itu saksi MOCH. ROSID mengatakan kepada terdakwa jika sepeda motor tersebut akan ditebus kembali pada tanggal 31 Januari 2017 dan paling lambat 01 Pebruari 2017;

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi MOCH ROSID, terdakwa telah menggadaikan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tahun 2015 Nopol L 5308 WA tersebut kepada H ADI (belum tertangkap) pada awal bulan Pebruari 2017 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu di tempat kos Jalan Bulak Banteng Utara Surabaya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: BPKB asli sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Merah tahun 2015 No.Pol L 5308 WA Noka MH3SE8810FJ525919 Nosin E3R2E0581660 STNK an. Hariyanto alamat Jalan Simo Jawar V A-2/8 Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa EKO YAYAK NUGROHO Bin MARYUNAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 bertempat di tempat Kos Jalan Putat Jaya Gg 2 A No. 39 Surabaya telah memberi pinjaman kepada saksi MOCH. ROSID uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tahun 2015 Nopol L 5308 WA Noka MH3SE8810FJ525919 Nosin E3R2E0581660 STNK an. HARIYANTO alamat Jl. Simo Jawar V A-2 / 8 Surabaya;
- Bahwa pada saat itu saksi MOCH. ROSID mengatakan kepada terdakwa EKO YAYAK NUGROHO Bin MARYUNAN (Alm) jika sepeda motor tersebut akan ditebus kembali pada tanggal 31 Januari 2017 dan paling lambat 01 Pebruari 2017;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi MOCH ROSID, terdakwa EKO YAYAK NUGROHO Bin MARYUNAN (Alm) telah menggadaikan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tahun 2015 Nopol L 5308 WA tersebut kepada H ADI (belum tertangkap) pada awal bulan Pebruari 2017 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu di tempat kos Jalan Bulak Banteng Utara Surabaya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MOCH ROSID menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 5 Putusan Nomor 3524/Pid.B/2017/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk bertanggung jawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUPPidana. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa yang mengaku bernama Eko Yayak Nugroho Bin Maryunan (Alm) dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada halaman Pertama Surat Tuntutan kami, dan pada awal persidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa identitas lengkap diri terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa adalah orang yang dipandang mampu dan cakap untuk bertanggungjawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut menurut majelis telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Eko Yayak Nugroho Bin Maryunan (Alm) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 bertempat di tempat Kos Jalan Putat Jaya Gg 2 A No. 39 Surabaya telah memberi pinjaman kepada saksi MOCH. ROSID uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tahun 2015 Nopol L 5308 WA Noka MH3SE8810FJ525919 Nosin E3R2E0581660 STNK an. HARIYANTO alamat Jalan Simo Jawar V A-2 / 8 Surabaya dimana saat itu saksi MOCH. ROSID mengatakan kepada terdakwa Eko Yayak Nugroho Bin Maryunan (Alm) jika sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan ditebus kembali pada tanggal 31 Januari 2017 dan paling lambat 01 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi MOCH ROSID, terdakwa Eko Yayak Nugroho Bin Maryunan (Alm) telah menggadaikan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tahun 2015 Nopol L 5308 WA tersebut kepada H ADI (belum tertangkap) pada awal bulan Pebruari 2017 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu di tempat kos Jalan Bulak Banteng Utara Surabaya dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MOCH ROSID menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa unsur ini menurut majelis telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BPKB asli sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Merah tahun 2015 No.Pol L 5308 WA Noka MH3SE8810FJ525919 Nosin E3R2E0581660 STNK an. Hariyanto alamat Jalan Simo Jawar V A-2/8 Surabaya merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Moch. Rosid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Yayak Nugroho Bin Maryunan (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: BPKB asli sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Merah tahun 2015 No.Pol L 5308 WA Noka MH3SE8810FJ525919 Nosit E3R2E0581660 STNK an. Hariyanto alamat Jalan Simo Jawar V A-2/8 Surabaya dikembalikan kepada saksi Moch. Rosid;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, oleh AGUS HAMZAH, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FX. HANUNG DWI WIBOWO, S.H.,M.H. dan SIFA' UROSIDIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 8 Putusan Nomor 3524/Pid.B/2017/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS WIDODO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Linda B Karundeng, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FX. HANUNG DWI WIBOWO, S.H.,M.H.

AGUS HAMZAH, S.H.,M.H.

SIFA' UROSIDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS WIDODO, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)